

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 208 del 12/04/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 92 DEL 12/04/2023

OGGETTO: "Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione (Donnatolla, Madonna del Ponte, Poveromo e Fiasco Baldaia) e delle stazioni di sollevamento della rete fognaria (n° 7 di cui n° 2 capoluogo, n° 4 frazione marina, n° 1 Fiasco Baldaia) del Comune di Squillace".-

Liquidazione ASMEL Società Consortile arl fattura n° 0040/PA del 18 gennaio 2023.

CUP:

CIG: 9108922839

IMP.

CAP. 565 - COD. 0904103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visti e richiamati i seguenti atti:

- determinazione n° 70 del 16.02.2022 avente per oggetto: "Attivazione dei servizi della Struttura stabile di supporto al RUP ASMEL Consortile S.C. a r.l. per la procedura di gara inerente il: Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione (Donnatolla, Madonna del Ponte, Poveromo e Fiasco Baldaia) e delle stazioni di sollevamento della rete fognaria (n° 7 di cui n° 2 capoluogo, n° 4 frazione marina, n° 1 Fiasco Baldaia) del Comune di Squillace";
- determinazione n° 72 del 18.02.2022 avente per oggetto: "Gara d'appalto con Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione (Donnatolla, Madonna del Ponte, Poveromo e Fiasco Baldaia) e delle stazioni di sollevamento della rete fognaria (n° 7 di cui n° 2 capoluogo, n° 4 frazione marina, n° 1 Fiasco Baldaia) del Comune di Squillace". Determina a contrarre";
- determinazione n° 253 del 15.06.2022 avente per oggetto: "Gara d'appalto con Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione (Donnatolla, Madonna del Ponte, Poveromo e Fiasco Baldaia) e delle stazioni di sollevamento della rete fognaria (n° 7 di cui n° 2 capoluogo, n° 4 frazione marina, n° 1 Fiasco Baldaia) del Comune di Squillace". Approvazione Verballi di Gara - Aggiudicazione sotto condizione di efficacia";
- determinazione n° 475 del 12.10.2022 avente per oggetto: "Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione (Donnatolla, Madonna del Ponte, Poveromo e Fiasco Baldaia) e delle stazioni di sollevamento della rete fognaria (n° 7 di cui n° 2 capoluogo, n° 4 frazione marina, n° 1 Fiasco Baldaia) del Comune di Squillace.- Avvenuta efficacia dell'aggiudicazione";

Preso atto della fattura n° 0040/PA del 18 gennaio 2023, emessa dalla ASMEL Società Consortile arl, con sede a Gallarate (VA) in via Carlo Cattaneo n° 9, di € 2.468,05 IVA inclusa relativa al corrispettivo dovuto per l'espletamento della gara del "Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione (Donnatolla, Madonna del Ponte, Poveromo e Fiasco Baldaia) e delle stazioni di sollevamento della rete fognaria (n° 7 di cui n° 2 capoluogo, n° 4 frazione marina, n° 1 Fiasco Baldaia) del Comune di Squillace";

Verificato che i servizi di cui sopra sono stati regolarmente effettuati e che, pertanto, occorre liquidare la somma dovuta;

Constatata la regolarità contributiva mediante il DURC online prot. n° INPS_35085408 con scadenza in data 11.07.2023;

Considerato che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n° 217/2010;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Attesa l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;
- la legge 7 Agosto 1990 n° 241;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento contabile;
- il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n° 207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1. di liquidare** la fattura n° 0040/PA del 18 gennaio 2023, emessa dalla ASMEL Società Consortile arl, con sede a Gallarate (VA) in via Carlo Cattaneo n° 9, di € 2.468,05 IVA inclusa relativa al corrispettivo dovuto per l'espletamento della gara del *"Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione (Donnatolla, Madonna del Ponte, Poveromo e Fiasco Baldaia) e delle stazioni di sollevamento della rete fognaria (n° 7 di cui n° 2 capoluogo, n° 4 frazione marina, n° 1 Fiasco Baldaia) del Comune di Squillace"*;
- 2. di dare atto che** la spesa di che trattasi è garantita con il finanziamento meglio specificato in narrativa;
- 3. di prendere atto che** il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;
- 4. di disporre che** ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136 *"tracciabilità dei flussi finanziari"* la liquidazione di che trattasi è, pena nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3);
- 5. di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
- 6. di trasmettere** copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
- 7. di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
- 8. di trasmettere** la presente determinazione all'ufficio ragioneria, al fine dell'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 9. di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 565 - Cod. 0904103 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L' Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

